



CUT: 53190-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0219-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 10 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 53190-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 19.03.2026, presentado por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA** con RUC N° 20214061474, sobre acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético para el proyecto denominado *“Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés.

TERCERO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético para el proyecto denominado *“Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco”*, ubicado en el centro poblado de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, adjuntando los siguientes documentos: memoria descriptiva para la acreditación de

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 10/08/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 10/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E7737477

disponibilidad hídrica superficial según Formato Anexo N° 06¹. Asimismo, persuade del expediente el pago por derecho de trámite y el pago por derecho de inspección ocular.

CUARTO.- Que, mediante la Carta N° 0097-2026-ANA-AAA.MDD notificada electrónicamente en fecha 07.04.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó a la administrada las siguientes observaciones: **1. Inventario de fuentes de agua:** Se deberá desarrollar el inventario de fuentes de agua dentro del área de estudio, el cual deberá sustentarse en el reconocimiento de campo realizado y complementarse con información cartográfica disponible. Dicho inventario debe incluir las características principales de las fuentes hídricas presentes, a fin de contar con una adecuada caracterización del sistema hidrológico local. **2. Análisis y tratamiento de información meteorológica e hidrométrica:** Se observa que se ha empleado las estaciones Quincemil y Pomacanchis, es decir, únicamente dos estaciones. Al respecto, de acuerdo con la bibliografía especializada, para un análisis estadístico confiable de variables hidrometeorológicas se recomienda utilizar como mínimo tres estaciones, a fin de mejorar la representatividad espacial y reducir la incertidumbre en los resultados. En ese sentido, se deberán incorporar estaciones adicionales y realizar nuevamente el análisis correspondiente. **3. Análisis de consistencia de la información:** El análisis de consistencia de la información hidrometeorológica deberá realizarse empleando un mínimo de tres estaciones, conforme a las recomendaciones técnicas vigentes. Esto permitirá evaluar adecuadamente la homogeneidad, confiabilidad y coherencia de los datos utilizados en el estudio, garantizando resultados más robustos. **4. Completación y extensión de información con PISCO:** Si bien se menciona el uso del producto grillado PISCO para la completación de información, no se detallan los métodos estadísticos empleados para la extensión y completación de datos fuera del periodo de cobertura de dicho producto (1981–2016), pese a que se presentan series completas. En ese sentido, se deberá: **i)** Especificar los métodos estadísticos utilizados (regresiones, correlaciones, relaciones regionales, entre otros). **ii)** Sustentar técnicamente la validez de la extensión de las series. Asimismo, se deberá detallar la metodología empleada para la estimación de variables meteorológicas a nivel areal (precipitación, temperatura máxima y mínima, entre otras) en la cuenca en estudio, dado que actualmente solo se presentan resultados sin el sustento metodológico correspondiente. **5. Respecto a la oferta hídrica:** El estudio emplea el modelo hidrológico Lutz Scholz; sin embargo, no se precisa la estación hidrométrica o registro base utilizado para la calibración del modelo. Cabe señalar que los modelos lluvia–escorrentía requieren necesariamente un proceso de calibración y validación con datos observados para garantizar la confiabilidad de los resultados. Por lo tanto, se deberá: **i)** Identificar claramente la estación base utilizada. **ii)** Desarrollar los procesos de calibración y validación del modelo. **iii)** Presentar los indicadores de desempeño del modelo. **6. Respecto al caudal ecológico:** Se observa que el caudal ecológico ha sido estimado como el 15% de los caudales generados a una persistencia del 75%. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la R.J. N° 264-2019-ANA, el caudal ecológico debe calcularse como el 15% del caudal medio mensual. En ese sentido, se deberá recalcular el caudal ecológico conforme a la normativa vigente y ajustar los valores presentados en la memoria descriptiva. **7. Respecto a la demanda:** La demanda hídrica planteada deberá ser consistente con la disponibilidad hídrica determinada en el estudio. En ese sentido, se precisa que, para usos con fines energéticos, el dimensionamiento de las estructuras y equipos se encuentra condicionado por la oferta hídrica disponible en la fuente. Por lo tanto, se deberá: **i)** Sustentar la demanda en función de la disponibilidad hídrica. **ii)** Presentar los caudales y volúmenes disponibles para el uso requerido. **iii)** Evaluar la existencia de derechos de uso de agua otorgados en la fuente y su influencia sobre la disponibilidad para el proyecto. **8. Respecto al balance hídrico:** Se deberá reformular el balance hídrico considerando los nuevos cálculos y ajustes realizados en la oferta, demanda y caudal ecológico, a fin de verificar la sostenibilidad del aprovechamiento hídrico propuesto. **9. Respecto a los anexos:**

¹ Previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.



Toda la información que forma parte del expediente deberá ser presentada en formato digital editable, tales como archivos de texto, Word o Excel, entre otros. Asimismo, los planos y/o mapas deberán ser elaborados a una escala adecuada, y los archivos fuente utilizados para su elaboración deberán ser adjuntados en formatos editables (dwg, kml, kmz, shp, entre otros). De igual manera, en caso se hayan utilizado modelos hidrológicos o hidráulicos, se deberán adjuntar los archivos del proyecto o modelos generados (archivos fuente y configuraciones), en sus formatos nativos, a fin de permitir la verificación, revisión y eventual replicabilidad de los resultados. La presentación de esta información permitirá agilizar la evaluación del expediente administrativo. En ese contexto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que levante las observaciones, vencido el plazo se resolverá el trámite con los actuados con que cuente el expediente.

QUINTO.- Que, mediante el escrito presentado en fecha 24.07.2026, la administrada presentó el levantamiento de las observaciones advertidas en la Carta N° 0097-2026-ANA-AAA.MDD con la finalidad de que el área técnica de esta Autoridad Administrativa evalúe el expediente considerando los documentos alcanzados.

SEXTO.- Que, de la revisión del expediente, se advierte que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari cumplió con publicar en el portal institucional de la ANA y colocó la publicación en el local institucional, asimismo, comunicó a la Municipalidad Distrital de Marcapata la colocación del Aviso Oficial N° 0051-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en su local institucional en el modo y forma previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, conforme persuade del Oficio N° 0215-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI y la Carta N° 0322-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI comunicada al presidente de la Comunidad de Puyca, habiéndose cumplido con dos formas de publicación previstas en el numeral 40.2 de artículo 40 de la Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua².

SÉPTIMO.- Que, de la propuesta de la memoria descriptiva y del Aviso Oficial N° 0051-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI se advirtió la ubicación de la fuente de agua (rio Araza) y el punto de donde se pretende realizar la captación, precisándose la ubicación geográfica del mismo mediante el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS 84, zona 19 Sur (en adelante coordenadas UTM).

OCTAVO.- Que, con el Informe Técnico N° 0196-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 07.08.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que el administrado cumplió con presentar los requisitos establecidos, determinando el caudal ecológico del rio Araza equivalente a un volumen anual de hasta **28 089 245 m³** considerando el valor referencial (15%) que establece la Resolución Jefatural N° 267-2019-ANA³, existiendo disponibilidad hídrica para la generación de energía estimando un volumen anual de hasta **39420 000 m³**, el cual será destinado para el proyecto denominado *“Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco”*, ubicado en el centro poblado de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco,

² Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua

Artículo 40.- Publicaciones

40.1 La ALA, dentro de los dos (02) días hábiles, publica en el portal institucional de la ANA, por tres (3) días hábiles, el aviso oficial para la ADH y coloca en su local institucional el aviso oficial, por tres (3) días hábiles consecutivos, según Formato Anexo N° 1.

40.2 La ALA solicita mediante comunicación escrita a la municipalidad distrital, a las organizaciones comunales y organizaciones de usuarios la colocación del aviso oficial en sus locales institucionales, la cual es entregada por el administrado.

[...]

³ Resolución Jefatural que aprobó los *“Lineamientos Generales para Determinar Caudales Ecológicos”*



recomendando acreditar la disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0100-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 10.08.2025 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por el área técnica, el presente procedimiento cumplió con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde aprobar el caudal ecológico del río Araza y acreditar la disponibilidad hídrica para el otorgamiento del derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético para el proyecto denominado “*Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco*”.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el caudal ecológico del río Araza equivalente a un volumen anual de hasta **28 089 245 m³**, siendo el volumen de agua que debe mantenerse para la protección y conservación de la fuente natural y los ecosistemas involucrados, conforme al siguiente detalle:

CAUDAL ECOLÓGICO														
Punto de captación (Fuente de agua)	Und.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Volumen Anual (m3)
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Caudal ecológico del río Araza	m³/s	1.49	1.58	1.32	0.98	0.66	0.55	0.50	0.45	0.50	0.69	0.87	1.14	-
	m³	3 977 424	3 832 013	3 539 506	2 546 640	1 775 779	1 419 120	1 337 861	1 213 315	1 286 928	1 852 114	2 251 152	3 057 394	28 089 245

ARTÍCULO 2.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético a favor la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA** con RUC N° 20214061474 para el proyecto denominado “*Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco*”, ubicado en el centro poblado de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, cuya acreditación hídrica anual es hasta **39 420 000 m³**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR		RUC		UNIDAD OPERATIVA			UBICACIÓN POLÍTICA				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA		20214061474		Proyecto “Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Minicentral Hidroeléctrica de 1 MW, en el C.P. de Amacho, distrito de Marcapata, provincia de Quispicanchi, región Cusco”			Amacho	Marcapata	Quispicanchi	Cusco	
				Coordenadas UTM WGS84, 19S							
				Este (m)		Norte (m)					
				287 645		8 496 832					
FUENTE NATURAL DE AGUA				USO DE AGUA		PUNTO DE CAPTACIÓN PROYECTADO		PUNTO DE DEVOLUCIÓN PROYECTADO			
Unidad Hidrográfica		Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Coordenadas UTM WGS84, 19S		Coordenadas UTM WGS84, 19S		
							Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
Cuenca Inambari (46648)		Superficial	Rio	Araza	Productivo	Energético	286 698	8 497 246	287 677	8 496 899	
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN ACREDITADO: 39 420 000 m³/año											
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3 348 000	3 024 000	3 348 000	3 240 000	3 348 000	3 240 000	3 348 000	3 348 000	3 240 000	3 348 000	3 240 000	3 348 000

ARTÍCULO 3.- PRECISAR que la presente acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético, tendrá un plazo máximo de vigencia de **dos (2) años**, la misma que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua superficial con fines de uso energético, no autoriza la ejecución de obras ni la utilización del recurso hídrico.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E7737477

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Marcapata a su correo electrónico señalado, poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E7737477